

1501319-55.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... ilícita do automóvel produto de roubo. Ademais, foi capturado dias depois do crime, se valendo dele para praticar roubos pela Capital. Ainda, infere-se que o indiciado facilitou a corrupção do menor VINICIUS FELIX DE SOUZA, então com 16 anos de idade, com ele praticando os roubos em testilha.

Recebida a denúncia, citado, apresentou defesa preliminar. Mantido o recebimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501319-55.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501319-55.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2013702/2022 - 11º Distrito

Policial - Santo Amaro, 221/2022 - 11º Distrito Policial - Santo Amaro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN SILVA ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Vistos,

RYAN SILVA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, e artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, três vezes, na forma do artigo 70, artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material (art. 69 do Código Penal), por que entre 13 e 15 de janeiro de 2022, em horário e loca indeterminados, mas nesta cidade e comarca, RYAN SILVA ALVES, menor de 21 anos de idade, qualificado à fl. 13 e fotografado às fls. 50/52, recebeu e, nesta última data, conduzia, na Rua Pedro Rodrigues Beja, Cidade Ademar, nesta

cidade e comarca, o veículo GM/Onix, placas RKL5F57, ostentando placas GBR0D12, pertencente à vítima Pedro José Damato Dias Barroso, sabendo tratar-se de produto de crime.

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no dia 15 de janeiro de 2022, no período da manhã, na Avenida Pedro Bueno, nesta cidade e comarca, RYAN SILVA ALVES, menor de 21 anos de idade, qualificado à fl. 13 e fotografado às fls. 50/52, agindo em concurso e unidade de propósitos com o adolescente VINICIUS FELIX DE SOUZA (fl. 22/23), e com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça de morte exercida contra Itamar Alves dos Santos, Guilherme Barros Eisinger e Flavio Dan Iutaka Takahassi, subtraiu, para proveito comum, um celular Iphone 10 Max, avaliado em R\$ 3.500,00 e uma carteira pertencente à primeira vítima Itamar, um celular Iphone 11 Pro Max, avaliado em R\$ 5.000,00, pertencente à segunda vítima Guilherme, e um celular Samsung J7, avaliado em R\$ 800,00, um óculo de sol, avaliado em R\$ 240,00, um relógio de pulso, avaliado em R\$ 100,00, e uma carteira pertencentes à terceira vítima Flavio (cf. BO de fls. 03/12 e auto de exibição, apreensão e entrega às fls. 18/19, 20/21 e 24).

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no mesmo dia 15 de janeiro de 2022, ainda no período da manhã, na Rua Iepê, altura do numeral 260, Vila Anhanguera, nesta cidade e comarca, RYAN SILVA ALVES, menor de 21 anos de idade, qualificado à fl. 13 e fotografado às fls. 50/52, agindo em concurso e unidade de propósitos com o adolescente VINICIUS FELIX DE SOUZA (fl. 22/23), e com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça de morte, subtraiu o veículo Renault/Logan, placas GAI-0492, pertencente à vítima Marcos Geraldo Ferreira (cf. BO de fls. 03/12 e auto de exibição, apreensão e entrega à fl. 30).

É dos autos, outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no parágrafo nº 2, RYAN SILVA ALVES, menor de 21 anos de idade, qualificado à fl. 13 e fotografado às fls. 50/52, em concurso e unidade de propósito com outro indivíduo não identificado, facilitou a corrupção do adolescente VINICIUS FELIX DE SOUZA (fl. 22/23), com ele praticando os roubos a seguir descritos.

Segundo o apurado, no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 06h, a vítima Pedro havia acabado de sair da garagem do seu condomínio em direção a faculdade quando foi abordada por três indivíduos em duas motocicletas, os quais exigiram que a vítima desembarcasse do veículo GM/Onix, placas RKL5F57, o roubando na sequência. Ouvida em solo policial, a vítima aduziu que os roubadores usavam capacete, prejudicando o reconhecimento pessoal (cf. Boletim de Ocorrência de fls. 92/94).

Após os fatos narrados, indivíduo(s) não identificado(s) adulterou sinal identificador do mencionado veículo, consistente em adulterar o emplacamento.

Na sequência, em data incerta, mas no período compreendido entre os dias 13 e 15 de janeiro de 2022, o denunciado recebeu o veículo supramencionado, sabendo tratar-se de produto de crime, e passou a utilizá-lo para praticar roubos na Capital na companhia do adolescente Vinicius e de outro indivíduo não identificado. No dia 15 de janeiro de 2022, no período da manhã, ao final da Avenida Pedro Bueno, enquanto as vítimas Itamar, Guilherme e Flavio aguardavam a chegada do guincho para consertar o carro que estavam a bordo, o denunciado, utilizando o veículo receptado GM/Onix, agora ostentando placas GBR0D12, na companhia do adolescente Vinicius e de outro indivíduo não identificado, se aproximou e, empunhando arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu os pertences delas.

Ocorre que policiais militares, durante patrulhamento pela região, foram acionados via COPOM para prestarem atendimento a ocorrência referente à tentativa de roubo à residência, realizada por três indivíduos, que se evadiram em um veículo GM/ONIX, placas GBR0D12. Durante a procura dos suspeitos, os policiais militares visualizaram as três vítimas do citado roubo e foram avisados que o crime também havia sido cometido por três indivíduos e se evadiram a bordo do mesmo veículo noticiado via COPOM. Em continuidade a procura dos suspeitos, os policiais militares encontraram o veículo sendo conduzido pelo denunciado, na companhia do adolescente Vinicius e de outro indivíduo não identificado, trafegando pela Rua Pedro Rodrigues Beja, nesta capital, e foram ao seu encalço. Durante a perseguição, na Rua Iepê, na altura do numeral 260, ainda nesta Capital, os criminosos, em alta velocidade, após colidirem com o veículo conduzido por Clayton França Pereira, trabalhando como uber e parado na sinalização, se aproximaram do veículo Renault/Logan, placa GAI-0492, pertencente e conduzido pela vítima Marcos, que ali também estava e "fecharam" sua passagem, instante em que abandonaram o veículo até então utilizado e, com emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo de Marcos, dando continuidade à fuga. Porém, passado alguns minutos de perseguição, os criminosos colidiram com outros dois automóveis, instante que abandonaram o veículo e iniciaram fuga a pé, porém dois deles foram capturados pelos policiais militares atuantes, sendo eles o denunciado e o adolescente Vinicius. Além dos pertences das vítimas, uma televisão, uma fritadeira elétrica e 5 celulares foram encontrados dentro do veículo GM/ONIX (cf. auto de apreensão e exibição de fls. 25/26), abandonado durante a fuga pelos criminosos, provavelmente oriundos do roubo à residência inicialmente noticiado à Polícia Militar.

Em interrogatório, o denunciado permaneceu em silêncio (fl. 38).

Dada às circunstâncias dos fatos, aliado a ausência de qualquer explicação plausível e documento a justificar a posse lícita do veículo GM/Onix, placas RKL5F57, da vítima Pedro, resta evidenciado soberanamente que o denunciado sabia da origem ilícita do automóvel produto de roubo. Ademais, foi capturado dias depois do crime, se valendo dele para praticar roubos pela Capital. Ainda, infere-se que o indiciado facilitou a corrupção do menor VINICIUS FELIX DE SOUZA, então com 16 anos de idade, com ele praticando os roubos em testilha.

Recebida a denúncia, citado, apresentou defesa preliminar. Mantido o recebimento da denúncia, durante a instrução criminal ouvidas as vítimas e testemunhas arroladas, afinal interrogado o réu.

Em alegações finais, manifestou-se o Ministério Público pela procedência da ação penal, uma vez demonstradas a autoria e materialidade delitiva (fls. 232/234).

A Defesa, a seu turno, pugnando pela absolvição, de início apontou a fragilidade do conjunto probatório a autorizar uma condenação; em caso de entendimento diverso, que acolhidas as demais teses (fls. 235/252).

É o relatório.
DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Com efeito, ainda que se reservando ao direito de permanecer em silêncio às reperguntas deste Juízo e do Ministério Público quando interrogado em juízo, não menos certo que não só de início preso em flagrante delito a conferir em tese a certeza visual imediata de alguns dos crimes imputados, como afinal também reconhecido em juízo pelas vítimas Itamar, Guilherme, Flávio e Marcos, assim como pelo policial militar Robson, sob o crivo do contraditório, mediante prévia descrição física pelas vítimas, em absoluta ratificação aos reconhecimentos efetuados na fase policial.

Neste sentido, cumpre mencionar os depoimentos das vítimas Itamar, Guilherme e Flávio, que, reconhecendo expressamente o réu como um dos dois assaltantes que as abordaram, portando justamente o réu a arma de fogo, bem esclareceram que no local se encontravam em razão de uma pane no veículo A3 em que se encontravam, pneus furados, quando então a pé surgiram o réu e um menor, subtraindo diversos pertences das três vítimas, bens de mais que razoável valor, partindo em fuga.

Sendo três vítimas distintas e tendo sido atingidos os patrimônios jurídicos das três, somente em parte recuperados, absolutamente incidente o concurso formal de crimes, nos moldes do artigo 70, do CP.

Pela vítima Marcos, expressamente reconhecendo o réu em juízo, com absoluta certeza, bem esclarecido que na companhia de seu filho, abordado por três assaltantes, um dos quais o réu, estando um dos assaltantes armado, oportunidade em que deixando o veículo em que estavam, um GM Onix, ingressaram no veículo da vítima, um Logan, para logo após perseguidos por uma Rocam, colidirem o veículo, determinando a perda total do veículo da vítima.

A vítima Pedro, igualmente ouvida em juízo, confirmou haver sido vítima de um roubo, datado de 13 de janeiro, de 2022, uma quinta-feira, às 5hs50min aproximadamente, oportunidade em que subtraído seu veículo Onix prata, posteriormente utilizado pelo réu e comparsas na fuga, aquela altura, com as placas diversas das originais.

Pela vítima Kleiton, motorista de aplicativo, bem esclarecido que quando na condução de seu veículo, a certa altura vítima de uma colisão determinada pelo veículo Onix prata, em que o réu e seus comparsas empreendiam a fuga inicial.

Por outro lado, também durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, expressamente reconhecido por ambos os policiais militares diretamente responsáveis por sua prisão em flagrante; consoante esclarecido pelos referidos policiais, de início pelo Copom irradiado roubo a uma residência, com fuga justamente no veículo Onix prata, aquela altura com as placas trocadas, quando então durante a perseguição puderam constatar a presença de três ocupantes, até que a certa altura, deixaram o veículo Onix, ingressando no veículo Logan, havendo a certeza pelo que observaram que os três ocupantes que saíram do Onix, um dos quais o réu, ingressaram no veículo Logan. A perseguição inicial ao veículo Onix foi possível diante do rastreamento de um ou mais celulares subtraídos durante o assalto a residência. Durante a referida fuga, o réu e seus comparsas, praticaram ainda dois assaltos, a três vítimas de um veículo Audi A3 quebrado na via e a duas vítimas, pai e filho, de um veículo Logan.

Também firme e convincente a palavra das vítimas a demonstrar a qualificadora do

concurso de três pessoas/assaltantes, ainda que não identificados e/ou reconhecidos os comparsas fúgitivos, bem como o emprego da arma de fogo para a consecução da grave ameaça, ainda que afinal não apreendida ou recuperada referida arma.

Quanto ao crime de receptação, pelo que bem elucidou a vítima Pedro, certo está que seu veículo Onix prata utilizado pelo réu e comparsas na fuga no dia 15 de janeiro de 2022, foi fruto de um assalto datado do dia 13 de janeiro de 2022, aquela altura, com as placas trocadas. Não bastasse, também pelos depoimentos dos policiais militares, não há dúvida que no interior do veículo Onix prata, havia, foram localizados diversos pertences, bens de mais que razoável valor, justamente subtraídos no assalto a uma residência. Diante disso, ainda que não apurado quem conduzia referido veículo, não remanesce qualquer dúvida quanto a sua ilícita procedência, pelo que o réu deve também ser responsabilizado criminalmente, pelo crime de receptação.

Apenas, diante do conjunto probatório amealhado, inexistindo prova apta a demonstrar quem teria convidado, convencido, instigado ou mesmo influenciado de alguma maneira, a consecução dos crimes, em relação ao crime de corrupção de menor, deve o réu ser absolvido.

Nestes termos, certa a autoria, a materialidade delitiva encontra-se firmemente consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 3/12, autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 18/21, 24/26 e auto de apreensão de adolescente de fls. 22/23.

Não prosperando a tese defensiva em seus outros aspectos, de rigor a condenação do acusado.

Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 101/105, para condenar o réu RYAN SILVA ALVES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, "caput", artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, do Código Penal; absolvendo-o, contudo, de também incurso no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Passo assim a dosimetria da pena imposta ao réu.

Em relação ao crime de receptação, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, especialmente à ausência de antecedentes e primariedade (fls. 55/56), personalidade, circunstâncias e consequências delitivas, também considerada numa segunda fase a menoridade relativa, fixo-lhe a pena base em um ano (1) de reclusão e dez (10) dias-multa, no mínimo legal, tornando-a definitiva neste patamar, uma vez ausentes circunstâncias ou condições modificativas.

Em relação ao assalto às três vítimas, Itamar, Guilherme e Flavio, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, especialmente à ausência de antecedentes e primariedade (fls. 55/56), personalidade, circunstâncias e consequências delitivas, também considerada numa segunda fase a menoridade relativa, fixo-lhe a pena base em quatro (4) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, exasperando-a de 2/3 em razão da qualificadora pelo emprego da arma de fogo, fixando-a em seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e pagamento de dezessete (17) dias-multa, no piso

mínimo legal, por ausentes outras circunstâncias modificadoras. Incidente o concurso forma de crimes, nos termos do artigo 70, do CP, exaspero a pena cominada de 1/6, tornando-a definitiva em sete (7) anos nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa, no mínimo legal.

Em relação ao assalto à vítima Marcos, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, especialmente à ausência de antecedentes e primariedade (fls. 55/56), personalidade, circunstâncias e consequências delitivas, também considerada numa segunda fase a menoridade relativa, fixo-lhe a pena base em quatro (4) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, exasperando-a de 2/3 em razão da qualificadora pelo emprego da arma de fogo, tornando-a definitiva em seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e pagamento de dezessete (17) dias-multa, no piso mínimo legal, por ausentes outras circunstâncias modificadoras.

Por fim, praticados em concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal, torno definitiva a pena imposta ao denunciado em quinze (15) anos cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de quarenta e sete (47) dias-multa, no mínimo legal.

Tendo se envolvido em crimes de natureza grave, roubos qualificados inclusive pelo emprego de arma de fogo, considerando ainda o quantum de pena afinal cominado, fixo o regime fechado para o cumprimento inicial da pena imposta, em atenção ao disposto no artigo 33, §§1º e 2º, a e §3º, do Código Penal, negado eventual apelo em liberdade, mesmo porque inalterados os motivos que ensejaram sua prisão cautelar. Assim, garantida a ordem pública. Recomende-se o na prisão onde se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

São Paulo, 15 de julho de 2022.

P.R.I.C.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA